

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2076/2533

พนักงานอัยการ จังหวัด จันทบุรี
นาย ทวี สัจ วา ที

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 225

ความผิดในข้อหาเมื่สุรากลั่นมีสุราแช่เป็นความผิดกรรมเดียวศาลชั้นต้นลงโทษจำเลยมาสองกรรมเป็นการไม่ชอบ ปัญหานี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้มิได้ยกขึ้นว่ากันมาในชั้นอุทธรณ์ ศาลฎีกาก็มีอำนาจแก้ไขเสียให้ถูกต้อง ได้.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2593 มาตรา 5, 24, 25, 30, 32, 42, 42 ทวิ, 45 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 91 และริบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 มาตรา 5, 25, 30, 32, 42 ทวิ ที่แก้ไขใหม่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91 ที่แก้ไขใหม่ ลงโทษฐานมีภาชนะเครื่องกลั่นสุรา จำคุก 2 เดือน ฐานมีสุรากลั่นปรับ 500 บาทฐานมีสุราแช่ปรับ 500 บาท ฐานมีแป้งเชื้อสุราปรับ 200 บาทฐานทำสุรา จำ

คุก 2 เดือน รวมจำคุก 4 เดือน ปรับ 1,200 บาทไม่ชำระค่าปรับให้กักขังตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30ของกลางรับ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องแต่ให้รับของกลาง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องจำเลยว่ากระทำความผิดรวม 6
กระทง ซึ่งทุกกระทงมีโทษจำคุกไม่เกินสามปีปรับไม่เกินหกหมื่นบาท และเฉพาะใน
ความผิดฐานมีสุรากลับ ฐานมีสุราแช่ และฐานมีแป้งเชื้อสุรา ศาลชั้นต้นพิพากษาปรับ
ไม่เกินห้าร้อยบาท จึงต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 193 ทวิ ที่ศาลอุทธรณ์รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยใน
ปัญหาข้อเท็จจริงว่าจำเลยได้กระทำความผิดฐานต่าง ๆ ดังกล่าวหรือไม่ ย่อมเป็นการ
ไม่ชอบส่วนความผิดฐานทำเชื้อสุรา ศาลชั้นต้นไม่ได้พิพากษาลงโทษจำเลยและโจทก์
ไม่อุทธรณ์ ความผิดฐานดังกล่าวจึงยุติไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น...คดีมีปัญหา
ต้องวินิจฉัยในชั้นนี้ว่า จำเลยได้ร่วมกระทำความผิดฐานมีภาชนะเครื่องกลั่นสุราไว้ในความ
ครอบครองและทำสุรากลับสุราแช่กับพวกที่หลบหนีไปตามฟ้องหรือไม่ พิเคราะห์แล้ว
เห็นว่า โจทก์มีนายวินัย และนายเวียง นายตรวจสรรพสามิตจังหวัดจันทบุรี เบิก
ความยืนยันว่า ขณะไปถึงที่เกิดเหตุนั้นที่เกิดเหตุมีป่าโกงกางล้อมรอบจึงได้แอบซุ่มดู
เห็นชายสองคน คือจำเลยและนายศักดิ์กำลังต้มกลั่นสุราโดยจำเลยกำลังใส่ฟืนใน
เตาส่วนนายศักดิ์กำลังยกถังแกลลอนใส่สุราเดินออกไป เมื่อนายศักดิ์เห็นพยานก็
ร้องว่านายมาแล้ววิ่งหนีเข้าป่าไป จำเลยวิ่งตามนายศักดิ์แต่นายวินัยตามจับได้
พยานโจทก์ดังกล่าวเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการไปตามอำนาจหน้าที่ตาม
กฎหมายไม่เคยรู้จักจำเลยมาก่อนจึงไม่มีข้อสงสัยว่าจะแกล้งปรักปรำจำเลย เชื่อว่า

จะต้องเห็นพฤติการณ์ของจำเลยดังที่เบิกความจริง ที่จำเลยนำเสนอต่อสู้ว่าจำเลยเพียง
แต่ได้ร่วมดื่มสุรากับนายศักดิ์นั้น ไม่มีเหตุที่น่าเชื่อถือ เพราะเมื่อจำเลยเข้าไปพบ
นายศักดิ์กระทำผิดกฎหมายในขณะนั้น ตามวิสัยของบุคคลที่สุจริตแล้วจะต้องหลบ
เลี่ยงไปให้พ้นจากที่เกิดเหตุแต่จำเลยกลับไปนั่งร่วมดื่มสุรากับนายศักดิ์ด้วย
นอกจากนี้เมื่อนายศักดิ์วิ่งหนีพนักงานเจ้าหน้าที่หากจำเลยมิได้เป็นผู้กระทำผิดแล้ว
ก็ไม่มีเหตุที่จะต้องวิ่งหนีตามนายศักดิ์ไปให้ปรากฏเป็นพินิจ ข้อต่อสู้ของจำเลยจึง
ไม่มีน้ำหนักและเหตุผลเพียงพอให้เชื่อถือ ศาลฎีกาเชื่อว่า จำเลยได้ร่วมกระทำผิดกับ
พวกที่หลบหนีไปตามฟ้องจริง... อย่างไรก็ตามสำหรับความผิดในข้อหาที่มีสุรากลั่น มี
สุราแช่นั้นเป็นความผิดกรรมเดียวกัน ที่ศาลชั้นต้นลงโทษจำเลยมาสองกรรมนั้น
เป็นการไม่ชอบ ปัญหานี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้จะ
มิได้ยกขึ้นว่ากันมาในชั้นอุทธรณ์ ศาลฎีกาก็มีอำนาจแก้ไขเสียให้ถูกต้องได้"

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นและความผิดฐานมีสุรา
กลั่นและความผิดฐานมีสุราแช่ไว้ในความครอบครองโดยมิได้รับอนุญาตคงให้ปรับ
เพียง 500 บาท.

(โสภณ จันทรมะ-นาม ยิ้มแย้ม-ไพฑูรย์ เนติโพธิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ